

0004020-49.2015.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 05/2015 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Victor da Silva Bento

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos

LUCAS VICTOR DA SILVA BENTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004020-49.2015.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004020-49.2015.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 05/2015 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Victor da Silva Bento

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos

LUCAS VICTOR DA SILVA BENTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia, horário e local, descritos na denúncia agindo em concurso e identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si e para o comparsa, a importância estimada em R\$112.000,00, pertencente à Paradise Loterias Ltda. (Loteria Nova Era), mediante grave ameaça contra os funcionários Vinícius Sesma, Pamela Maria Rosa Cacila, Angélica Aparecida Eulalio e Roberto Marquezini, exercida com emprego de arma de fogo.

A denúncia, instruída pelo inquérito policial foi recebida aos 20 de agosto de 2015 (pág. 62). Citado (pág. 76), o réu apresentou resposta à acusação (pág. 104).

A prova oral foi colhida, sendo o réu interrogado.

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição por falta de provas da autoria, no que foi endossado pela Defensoria.

Eis o relatório.
Fundamento e Decido.

Ao cabo da instrução, verifica-se que os fatos descritos na denúncia não restaram mesmo demonstrados, de sorte que se impõe a improcedência nesse estágio.

A materialidade decorreu do relatório de investigação que inaugurou o inquérito, conforme pags. 05/08 e boletim de ocorrência de pags. 08/09. E também na fase policial, foram reunidos indícios de autoria pelos autos de reconhecimentos fotográficos positivos, consagrados pelas vítimas, a pags. 12 e 23.

Contudo, e ainda daquela fase, verifica-se que faltou desde então prova importantíssima e que poderia ser definidora da convicção judicial: a de juntada de imagens captadas do momento dos fatos, e mesmo ou também do correspondente laudo de degravação. Isso nunca ocorreu, limitando-se a peça processual primeira a incluir uma foto daquelas imagens, adicionando-a ao relatório policial, avaliando-se hoje que se trata de documento quase nada nítido, impossível de ser comparado ao réu.

Não fosse isso, ambas as vítimas, reouvidas tanto tempo depois, não tiveram certeza no reconhecimento judicial, e mais: o ofendido Vinicius deixou bem claro que aquele seu reconhecimento primeiro, fotográfico, exsurgiu da comparação que fez entre o fotografado e as imagens de câmeras de vigilância, e até porque nunca esteve presente na cena delituosa.

Enfim, não fosse tudo isso e como adiantado, as duas vítimas excluíram os enfileirados enquanto similares ao roubador e indicaram apenas o réu, na ordem de certeza de cinquenta a sessenta por cento. A que mais se poderia confiar, a vítima Pamela, deixou claro que na época tinha muito mais certeza em sagrar aquele seu reconhecimento positivo, mas que com o passar do tempo, sua convicção também diluiu.

Outro ponto que nos ensejou muitas dúvidas decorreu da fala dos investigadores, quando reouvidos no contraditório: é que um deles, no caso Everson, deixou claro que o nome e delação do réu surgiu da denúncia anônima inicial, tal e como subscreveu em relatório; já o outro, investigador Carlos, disse algo bem diferente,

ou seja, de que a notícia anônima inicial apontava para a participação da funcionária da lotérica e de seu namorado, Roberto, e que só chegaram a identificação do réu depois de um reconhecimento fotográfico positivado pela aqui vítima Pamela Maria.

Todas essas dúvidas, somadas a negativa de autoria do réu, repetida em Juízo, nos fazem concluir pela absolvição, pautada na falta de provas suficientes para entendimento diverso.

Como é cediço em matéria criminal, as provas devem estar cercadas de coerência e precisão. Dessa forma, os fatos devem estar delineados estreme de dúvidas e, no caso em tela, não há prova segura da efetiva responsabilização do acusado como autor do indigitado delito. Assim, diante de elementos de convicção que tais, entendo com sendo de rigor a prolação do decreto absolutório.

Trata-se de medida criteriosa que se impõe, até mesmo porque: "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câmara, de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

Assim, diante deste inseguro quadro probatório, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, ABSOLVO LUCAS VICTOR DA SILVA BENTO, incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, da imputação que contra ele pesava, o que faço nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu, evidentemente, poderá apelar em liberdade, observando-se o necessário em prol da gratuidade a ele também conferida.

P. I . C .

Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA